BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

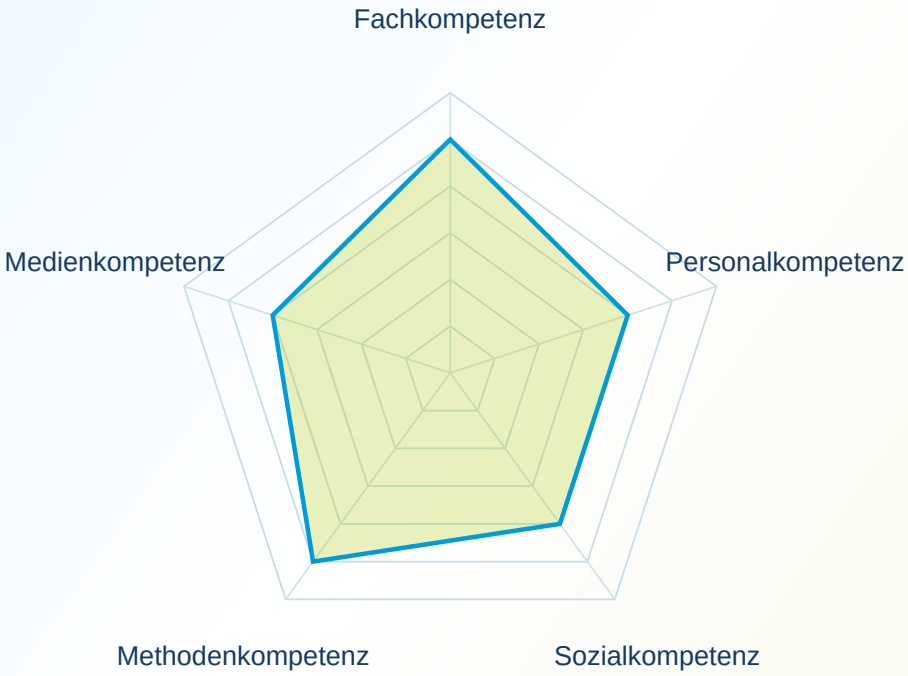
Geschäfte abwickeln

Darum ist das Thema relevant



Ein Verkauf ist nicht schon deshalb sicher, weil Kundschaft und Unternehmen grundsätzlich zusammenarbeiten wollen. Erst aus übereinstimmenden Willenserklärungen entsteht ein Vertrag mit konkreten Rechten und Pflichten. Abweichende Angaben zu Menge, Termin oder Zahlung können dazu führen, dass noch kein Vertrag oder ein anderer Vertrag als erwartet besteht. Zahlungsmöglichkeiten beeinflussen Liquidität, Ausfallrisiko, Kosten und Kundenbeziehung. Bei einer mangelhaften Lieferung entscheidet die Reaktion des Verkäufers darüber, ob gesetzliche Pflichten erfüllt und Kunden gehalten werden. Gleichzeitig kann ein Großauftrag zusätzlichen Personalbedarf auslösen. Befristung, Arbeitszeit, Kosten und Bindungswirkung müssen dann wirtschaftlich und rechtlich zusammenpassen. Solche Aufgaben gehören im Berufsleben zur täglichen Arbeit in Einkauf, Vertrieb, Auftragsabwicklung, Personal und Rechnungswesen.

Kompetenzprofil



Fachkompetenz

Ich prüfe einen Kaufvertrag auf Inhalt, Zustandekommen, Wirksamkeit und Folgen, wähle eine geeignete Zahlungsmöglichkeit aus, reagiere angemessen auf eine Mängelrüge und vergleiche Beschäftigungsverhältnisse unter betriebswirtschaftlichen Aspekten.

Personalkompetenz

Ich handle unter Zeitdruck sorgfältig, übernehme Fehlerverantwortung und wäge Kundenbeziehung, Liquidität und Personalbindung ab.

Sozialkompetenz

Ich koordiniere Vertrieb, Qualität, Finanzen und Personal und formuliere eine gemeinsame professionelle Kundenposition.

Methodenkompetenz

Ich erstelle eine Vertragschronologie, berechne Zahlungs- und Personalwirkungen, prüfe Rechtsfolgen und führe Teilentscheidungen in einer Auftragsakte zusammen.

Medienkompetenz

Ich arbeite mit einer digitalen Dokumentenkette, nutze Tabellenkalkulation für Vergleiche und verfasse eine adressatengerechte geschäftliche E-Mail.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

Handlungssituation



Die Gründung ist vollzogen. Nach Monaten aus Idee, Beratung, Planung, Finanzierung und Rechtsformentscheidung steht nun erstmals tatsächlich „BioCasa GmbH“ auf Verträgen und Rechnungen. Die Produktion in Aurich-Schirum ist angelaufen, die drei Startprodukte werden zunächst regional vertrieben. Für die vier Gründer ist der erste größere Auftrag deshalb mehr als nur Umsatz: Die Küstengrün Biohandel GmbH möchte 12.000 Einheiten in mehreren Filialen testen. Gelingt der Test, stellt der Händler regelmäßige Folgeaufträge in Aussicht.

Schon vor der Auslieferung zeigt sich jedoch, dass operative Geschäfte weniger eindeutig sind als ein Businessplan. Zwischen erster Anfrage, Angebot, Bestellung, Auftragsbestätigung und einer späteren E-Mail wurden Liefertermin und Zahlungsziel mehrfach verändert. Christian ist überzeugt, dass das ursprüngliche Angebot maßgeblich sei. Julia verweist auf die spätere Auftragsbestätigung. Aluna warnt davor, Produktion, Rechnung und Liquiditätsplanung auf eine Vertragsfassung zu stützen, die intern niemand sauber geprüft hat. Trotzdem wird produziert, weil der Liefertermin nicht gefährdet werden soll.

Am Nachmittag der Auslieferung kommt die Reklamation. Küstengrün meldet eine Fehlmenge von 120 Einheiten und 240 Packungen mit beschädigter Versiegelung. Die betroffenen Produkte können nicht verkauft werden. Der Kunde verlangt kurzfristige Ersatzlieferung, hält den entsprechenden Rechnungsbetrag zunächst zurück und fordert außerdem eine verlässlichere Zahlungsregelung für mögliche Folgeaufträge. Für Julia steht die Kundenbeziehung auf dem Spiel. Christian möchte keine Forderungen anerkennen, deren Rechtsgrundlage noch ungeklärt ist. Fari ist besorgt, dass Qualitätsprobleme gleich beim ersten größeren Auftrag das Markenversprechen beschädigen. Aluna will zunächst wissen, ob der Fehler in Produktion, Verpackung, Kommissionierung oder Transport entstanden ist.

Während das Team noch über die Reaktion diskutiert, meldet Aluna ein zweites Problem: Eine kurzfristige Ersatzlieferung und der erwartete Folgeauftrag lassen sich mit der aktuellen Personaldecke kaum bewältigen. Für die kommenden 13 Wochen fehlen nach Ausschöpfung vertretbarer Mehrarbeit rund 360 Arbeitsstunden. Eine befristete Vollzeitkraft wäre schnell verfügbar, Zeitarbeit flexibler, eine unbefristete Teilzeitstelle könnte langfristig sinnvoller sein. Jede Variante verändert Kosten, Einarbeitung, Flexibilität und Qualitätsrisiken.

Damit kulminieren mehrere Entscheidungen, die in den vorherigen Lernsituationen noch getrennt betrachtet wurden, erstmals im laufenden Geschäft. BioCasa muss klären, welcher Vertrag tatsächlich gilt, welche Zahlungsregelung für Folgegeschäfte sinnvoll ist, wie rechtlich und wirtschaftlich angemessen auf die Mängelrüge reagiert wird und wie der Personalengpass gelöst werden kann. Eine zu langsame oder unprofessionelle Reaktion kann den wichtigsten Startkunden kosten. Eine vorschnelle Anerkennung aller Forderungen oder eine überhastete Personalentscheidung kann dagegen Liquidität und rechtliche Position schwächen. Jetzt zeigt sich, ob die in der Gründung entwickelten Entscheidungen auch im Alltag tragen.

KURZ PRÜFEN · HANDLUNGSSITUATION

Wählen Sie jeweils die begründete Antwort.

1. Vertragsstand

Warum genügt es für den ersten Großauftrag nicht, nur das ursprüngliche Angebot zu lesen?

- ◯ Weil eine Anfrage im Geschäftsverkehr bereits immer der endgültige Kaufvertrag ist.
- ◯ Weil spätere Erklärungen Liefertermin und Zahlungsziel verändert haben und die vollständige Dokumentenkette geprüft werden muss.
- ◯ Weil der Lieferschein jede zuvor vereinbarte Zahlungsbedingung automatisch ersetzt.
- ◯ Weil eine Bestellung unabhängig vom Inhalt stets jede frühere Bedingung unverändert übernimmt.
- ◯ Weil die Küstengrün Biohandel GmbH keine rechtsfähige Vertragspartei sein kann.
- ◯ Weil ein Businessplan sämtliche einzelnen Kaufverträge vollständig ersetzt.

2. Vertragsschluss

Welche Erklärung führt im dokumentierten Fall zum Vertragsschluss?

- ◯ Die Anfrage vom 3. November, weil sie bereits eine verbindliche Bestellung ist.
- ◯ Das Angebot vom 5. November, auch ohne irgendeine Annahme durch Küstengrün.
- ◯ Die Bestellung vom 8. November, obwohl sie Liefertermin und Zahlungsziel verändert.
- ◯ Die abschließende Annahme-E-Mail von Küstengrün mit Zugang am 9. November um 10:02 Uhr.
- ◯ Die Auftragsbestätigung vom 9. November allein, obwohl sie das Zahlungsziel erneut verändert.
- ◯ Das Wareneingangsprotokoll vom 18. November, weil Verträge erst bei Lieferung entstehen.

3. Reklamation

Welche Abweichungen meldet Küstengrün bei der Lieferung?

- ◯ 120 fehlende Einheiten und 240 Packungen mit beschädigter Versiegelung.
- ◯ 240 fehlende Einheiten und 120 Packungen mit falscher Sortenbezeichnung.
- ◯ 360 fehlende Einheiten und eine vollständig unterbrochene Kühlkette.
- ◯ 120 zusätzliche Einheiten und 240 Packungen mit einem zu niedrigen Preis.
- ◯ 12.000 beschädigte Packungen ohne Fehlmenge.
- ◯ Ausschließlich eine verspätete Rechnung ohne Beanstandung der Ware.

4. Reaktion auf den Mangel

Welche Reaktion entspricht der bestätigten Falllage und der internen Lösungsnotiz?

- ◯ Alle Forderungen einschließlich der ungeprüften 900 Euro sofort verbindlich anerkennen.
- ◯ Die Reklamation vollständig zurückweisen, weil die Kühlkette nicht unterbrochen wurde.
- ◯ Nur die Fehlmenge bearbeiten und die beschädigten Packungen als verkaufsfähig behandeln.
- ◯ Erst nach Zahlung des vollständigen Rechnungsbetrags überhaupt auf die Reklamation reagieren.
- ◯ Die bestätigten Mängel anerkennen, Ersatz und Abholung konkret anbieten sowie die zusätzliche Forderung gesondert prüfen.
- ◯ Den Auftrag ohne Rücksprache durch eine höhere Rechnung für die Ersatzlieferung abschließen.

5. Personalbedarf

Welche Ausgangslage muss bei der Beschäftigungsentscheidung berücksichtigt werden?

- ◯ Es fehlen bereits verbindlich nachgewiesene 507 Stunden; Einarbeitung ist entbehrlich.
- ◯ Alle Folgeaufträge sind dauerhaft verbindlich zugesagt, sodass nur eine unbefristete Stelle zulässig ist.
- ◯ Es fehlen nach vertretbarer Mehrarbeit noch 360 Stunden in 13 Wochen; Folgeaufträge sind bisher nicht verbindlich.
- ◯ Die Zeitarbeit kostet im Vergleich grundsätzlich am wenigsten und benötigt keine Einweisung.
- ◯ Eine unbefristete Teilzeitstelle endet ohne weitere Handlung automatisch nach 13 Wochen.
- ◯ Eine befristete Vollzeitkraft kann ohne Prüfung der Befristung und ohne Hygieneunterweisung eingesetzt werden.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

Informieren

Arbeitszeit: 5 Unterrichtsstunden · 225 Minuten

Arbeitsform: Einzelarbeit, anschließend Expertengruppen „Vertrag“, „Zahlung“, „Reklamation“ und „Personal“

Materialien: M1 bis M6

1 Einzelarbeit

Ordnen Sie die Dokumente in M1 chronologisch und **stellen** Sie für jedes Dokument Absender, Empfänger, Datum, Erklärungsinhalt und rechtliche Funktion **dar**.

ca. 17,5 Min.

2 Expertengruppe · Vertrag

Überprüfen Sie mithilfe von M4, wann ein Kaufvertrag zustande gekommen ist. **Begründen** Sie, weshalb die Bestellung und die Auftragsbestätigung jeweils nicht ohne Weiteres als bloße Annahme der vorherigen Erklärung gelten.

ca. 20,5 Min.

3 Expertengruppe · Vertrag

Arbeiten Sie den endgültigen Vertragsinhalt **heraus**: Vertragsparteien, Produkte, Menge, Preis, Lieferort, Liefertermin, Qualitätsanforderungen und Zahlungsbedingung.

ca. 14,5 Min.

4 Expertengruppe · Vertrag

Überprüfen Sie die Wirksamkeit des Vertrags. Berücksichtigen Sie Geschäftsfähigkeit bzw. Rechtsfähigkeit, Vertretungsbefugnis, Übereinstimmung der Erklärungen, mögliche Formanforderungen und rechtlich zulässigen Inhalt.

ca. 17,5 Min.

5 Expertengruppe · Vertrag

Stellen Sie die Hauptpflichten von BioCasa und Küstengrün aus dem Kaufvertrag **dar** und **erläutern** Sie die wirtschaftlichen Folgen für beide Seiten.

ca. 17,5 Min.

6 Expertengruppe · Zahlung

Vergleichen Sie die vier Zahlungsmöglichkeiten aus M2 hinsichtlich Zeitpunkt, Liquiditätswirkung, Ausfallrisiko, Kosten, Steuerbarkeit und Kundenakzeptanz. **Berechnen** Sie die unmittelbaren Kosten jeder Option für einen Folgeauftrag über 52.200 Euro netto.

ca. 20,5 Min.

7 **Analysieren** Sie die Liefer- und Reklamationsunterlagen in M3 und M5. **Bestimmen** Sie Art und Umfang der Abweichungen sowie den Netto-Warenwert der 360 betroffenen Einheiten.

Expertengruppe

Reklamation

ca. 18,5 Min.

8 **Überprüfen** Sie mit M4, ob Küstengrün die Ware rechtzeitig untersucht und die Mängel rechtzeitig angezeigt hat. **Arbeiten** Sie die grundsätzlich möglichen Käuferrechte und die vorrangig zu prüfende Nacherfüllung **heraus**.

Expertengruppe

Reklamation

ca. 20,5 Min.

9 **Analysieren** Sie die interne Ursachen- und Bestandsnotiz M5. **Beurteilen** Sie, welche Reaktion rechtlich möglich, wirtschaftlich vertretbar und für die Kundenbeziehung geeignet ist. Trennen Sie bestätigte Sachverhalte, offene Fragen und nicht belegte Zusatzforderungen.

Expertengruppe

Reklamation

ca. 21 Min.

10 **Vergleichen** Sie die drei Beschäftigungsoptionen aus M6 nach verfügbarer Arbeitszeit, Kosten im 13-Wochen-Zeitraum, Kosten je verfügbarer Stunde, Einarbeitung, Flexibilität, Qualitätswirkung und langfristiger Bindung.

Expertengruppe

Personal

ca. 18 Min.

11 **Überprüfen** Sie den Arbeitsvertragsentwurf in M6 mithilfe der Quellenhinweise. **Erläutern** Sie, welche Bedeutung Schriftform der Befristung, Vertragsdauer, Tätigkeit, Arbeitszeit, Vergütung, Urlaub und Beendigung haben.

Expertengruppe

Personal

ca. 18,5 Min.

12 **Zwischensicherung:** Jede Expertengruppe erstellt eine Prüfnotiz mit drei Spalten: gesicherter Befund – rechtliche/wirtschaftliche Bedeutung – Folgerung für BioCasa. Aussagen ohne Material- oder Gesetzesbezug werden nicht in die Stammgruppen übernommen.

Expertengruppe

→ Stammgruppe

ca. 20,5 Min.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

Planen

Arbeitszeit: 3 Unterrichtsstunden · 135 Minuten

Arbeitsform: Stammgruppen

1 Stammgruppe

Erstellen Sie einen Ablaufplan für die Bearbeitung des Großauftrags. Priorisieren Sie Maßnahmen, die noch am Tag der Reklamation erfolgen müssen.

ca. 27 Min.

2 Partnerarbeit

Bestimmen Sie, welche Informationen die Antwort an Küstengrün enthalten muss, welche intern bleiben und welche vor einer Anerkennung noch geprüft werden.

ca. 28 Min.

3 Partnerarbeit

Entwickeln Sie selbstständig Kriterien für die Auswahl einer Zahlungsmöglichkeit bei Folgeaufträgen. Berücksichtigen Sie sowohl BioCasa als auch Küstengrün.

ca. 25,5 Min.

4 Partnerarbeit

Entwickeln Sie selbstständig Kriterien für die Personalentscheidung. Berücksichtigen Sie gesicherte Stunden, Kosten, Qualität, Einarbeitungszeit, Flexibilität und erwartete Anschlussauslastung.

ca. 25,5 Min.

5 Stammgruppe

Erstellen Sie eine Übersicht der Bestandteile einer vollständigen Auftragsdokumentation: Vertragsprüfung, Zahlungsempfehlung, Reklamationsbearbeitung, Ursachenmaßnahme und Personalentscheidung. **Bestimmen** Sie für jeden Teil eine verantwortliche Gründerrolle.

ca. 29 Min.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

Entscheiden

Arbeitszeit: 2 Unterrichtsstunden · 90 Minuten

Arbeitsform: Stammgruppen

1 **Überprüfen** Sie abschließend, welche Vertragsbedingungen gelten, und **begründen** Sie Ihre Feststellung anhand der Dokumentenkette und M4.

Stammgruppe

.

Fallentscheidung

ca. 15 Min.

2 **Beurteilen** Sie die Zahlungsmöglichkeiten und **entscheiden** Sie über eine Empfehlung für Folgeaufträge. Stellen Sie dar, welche Zustimmung oder Vorbereitung der Kundin dafür benötigt wird.

Stammgruppe

.

Fallentscheidung

ca. 18,5 Min.

3 **Entwickeln** Sie selbstständig eine begründete Reaktion auf die Mängelrüge: Art und Termin der Nacherfüllung, Umgang mit beschädigter Ware, Dokumentenkorrektur, Kommunikation zum zurückgehaltenen Betrag und Umgang mit der zusätzlichen Kostenforderung.

Stammgruppe

.

Fallentscheidung

ca. 20 Min.

4 **Beurteilen** Sie die Beschäftigungsoptionen und **begründen** Sie die Auswahl einer Option sowie erforderliche Anpassungen am Vertragsentwurf. Erläutern Sie, wie die Lösung den Stundenbedarf deckt und zugleich das Risiko einer Fehlauslastung begrenzt.

Stammgruppe

.

Fallentscheidung

ca. 21 Min.

5 **Bestimmen** Sie mindestens drei interne Maßnahmen, mit denen Fehlmenge und Verpackungsschaden künftig vermieden oder früh erkannt werden.

Stammgruppe

.

Fallentscheidung

ca. 19,5 Min.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

Durchführen

Arbeitszeit: 3 Unterrichtsstunden · 135 Minuten

Arbeitsform: Stammgruppen

1

Vierergruppe

Führen Sie die geprüften und begründeten Entscheidungen zu einer unmittelbar nutzbaren betrieblichen Dokumentation zusammen. Die Kundenkommunikation muss als versandfertige E-Mail enthalten sein; interne Bewertungen und Rechtsquellen bleiben davon klar getrennt.

.

Zusammenführung

Handlungsergebnis: Auftragsakte „Erster Großauftrag“

ca. 135 Min.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

Überprüfen

Arbeitszeit: 2 Unterrichtsstunden · 90 Minuten

Arbeitsform: Auditgruppe

1 Auditgruppe ↔ Erstellergruppe

Eine andere Gruppe führt einen Auftragsaudit durch. **Überprüfen** Sie:

- Ist das Zustandekommen des Vertrags chronologisch und rechtlich richtig bestimmt?
- Sind alle endgültigen Vertragsinhalte eindeutig festgehalten?
- Werden Geschäftsführung/Vertretung und Wirksamkeit korrekt berücksichtigt?
- Ist die Zahlungsempfehlung gerechnet und aus beiden Unternehmensperspektiven beurteilt?
- Sind Art, Menge und Wert der Mängel korrekt?
- Wird die rechtzeitige Mängelanzeige nach § 377 HGB berücksichtigt?
- Reagiert BioCasa zuerst angemessen auf das Nacherfüllungsverlangen?
- Enthält die Kundenmail Anerkennung, Lösung, Termin und Ansprechpartner, ohne ungeprüfte Forderungen vorschnell anzuerkennen?
- Sind Ursachenmaßnahmen konkret, verantwortlich und überprüfbar?
- Deckt die Personalentscheidung den Stundenbedarf?
- Sind Kosten und Bindungsfolgen der Beschäftigungsformen korrekt verglichen?
- Passt der geprüfte Arbeitsvertrag zur empfohlenen Beschäftigung?

Klassifizieren Sie Abweichungen als „rechtlich kritisch“, „wirtschaftlich kritisch“ oder „kommunikativ verbesserungsbedürftig“. Die Erstellergruppe korrigiert alle kritischen Punkte und dokumentiert die Änderung.

ca. 90 Min.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

Reflektieren

Arbeitszeit: 1 Unterrichtsstunden · 45 Minuten

Arbeitsform: Einzelarbeit und Abschlussrunde

1

Einzelarbeit

1. An welcher Stelle der Dokumentenkette war besondere Sorgfalt nötig, um den Vertrag richtig zu bestimmen?
2. Welche schnelle Kundenreaktion ist möglich, ohne ungeprüfte Forderungen anzuerkennen?
3. Wie wirkt eine längere Zahlungsfrist gleichzeitig auf BioCasa und Küstengrün?
4. Welche Personalentscheidung würden Sie treffen, wenn die zwei angekündigten Folgeaufträge verbindlich würden?
5. Welche Verbindung erkennen Sie zwischen Geschäftsidee aus LS 1, Planung aus LS 3 und der Reklamationsbearbeitung in LS 6?
6. Welche Lerntechnik hat Ihnen geholfen, mehrere Rechts- und Unternehmensfragen in einer Auftragsakte zu koordinieren?

ca. 45 Min.

Mein Kompetenzcheck nach der Lernsituation

Schätze dich nach dieser Lernsituation anhand der fünf Kompetenzbeschreibungen ein. Noch nicht beurteilbare Werte bleiben offen.

1 = mit enger Hilfe · **2** = mit einzelnen Hilfen · **3** = selbstständig im bekannten Fall · **4** = selbstständig und begründet im Transfer.

Kompetenz / Beschreibung	Wert · 1–4	Mein konkreter Beleg
Fachkompetenz **BRC-LG01-LS06-F** Ich rekonstruiere einen Vertrag aus einer Dokumentenkette, wende Kauf- und Mängelrecht an, beurteile Zahlungsalternativen und treffe eine begründete Personalentscheidung.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Personalkompetenz **BRC-LG01-LS06-P** Ich handle unter Zeitdruck sorgfältig, übernehme Fehlerverantwortung und wäge Kundenbeziehung, Liquidität und Personalbindung ab.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Sozialkompetenz **BRC-LG01-LS06-S** Ich koordiniere Vertrieb, Qualität, Finanzen und Personal und formuliere eine gemeinsame professionelle Kundenposition.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Methodenkompetenz **BRC-LG01-LS06-M** Ich erstelle eine Vertragschronologie, berechne Zahlungs- und Personalwirkungen, prüfe Rechtsfolgen und führe Teilentscheidungen in einer Auftragsakte zusammen.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Medienkompetenz **BRC-LG01-LS06-D** Ich arbeite mit einer digitalen Dokumentenkette, nutze Tabellenkalkulation für Vergleiche und verfasse eine adressatengerechte geschäftliche E-Mail.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen

Nächster persönlicher Lernschritt

Höchstens 255 Zeichen

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

M1 · Dokumentenkette bis zum Kaufvertrag

●●● **Adobe Acrobat Reader** Dokumentenkette bis zum Kaufvertrag — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** Anfrage, Angebot, Bestellung, Auftragsbestätigung und Annahme-E-Mail
- **Absender/Quelle:** BioCasa GmbH und Küstengrün Biohandel GmbH; fiktive Geschäftsdokumente
- **Kontext:** erster Großauftrag nach der Gründung
- **Vollständiger Inhalt:**

Dokument 1 – Anfrage

> **Küstengrün Biohandel GmbH**
> Einkauf – Hanna Peters
> **An:** vertrieb@biocasa.de
> **Datum:** 3. November, 09:14 Uhr
> **Betreff:** Anfrage Pilotlieferung BioCasa-Sortiment
>
> Guten Morgen Frau de Buhr,
>
> wir prüfen eine zwölfwöchige Markteinführung Ihrer drei Startprodukte in acht Filialen. Bitte bieten Sie uns insgesamt 12.000 Einheiten zu je 450 g an, möglichst gleichmäßig auf die drei Sorten verteilt. Gewünscht ist eine Anlieferung an unser Zentrallager in Emden bis zum 20. November. Bitte nennen Sie Preis, Qualitätsanforderungen, Zahlungsbedingung und Angebotsgültigkeit.
>
> Diese Anfrage ist keine Bestellung.
>
> Freundliche Grüße
> Hanna Peters
> Strategischer Einkauf

Dokument 2 – Angebot B-2026-014

> **BioCasa GmbH**
> Schirumer Gewerbestraße 18, 26605 Aurich
> **An:** Küstengrün Biohandel GmbH, Zentrallager Emden
> **Datum:** 5. November
> **Angebotsnummer:** B-2026-014
>
> Sehr geehrte Frau Peters,
>
> wir bieten verbindlich bis einschließlich 10. November an:

Produkt	Menge	Einzelpreis netto	Gesamt netto
Nordlicht-Bowl, 450 g	4.000	4,35 Euro	17.400 Euro
Küstengarten-Curry, 450 g	4.000	4,35 Euro	17.400 Euro
Landküche Dinkelgemüse, 450 g	4.000	4,35 Euro	17.400 Euro
Summe	**12.000**		**52.200 Euro**

> Zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Lieferung frei Zentrallager Emden am 20. November zwischen 08:00 und 12:00 Uhr. Bei Übergabe beträgt die Produkttemperatur höchstens minus 18 Grad Celsius. Die Verkaufspackungen sind vollständig versiegelt, unbeschädigt und entsprechend der freigegebenen Produktspezifikation gekennzeichnet.
>
> Zahlung per Banküberweisung innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungseingang, ohne Abzug.

> Freundliche Grüße
> Julia de Buhr, Leitung Marketing und Vertrieb
> BioCasa GmbH

Dokument 3 – Bestellung KG-4711

> **Küstengrün Biohandel GmbH**
> **Bestellnummer:** KG-4711
> **Datum:** 8. November, 11:03 Uhr
>
> Hiermit bestellen wir auf Grundlage Ihres Angebots B-2026-014:
>
> - 4.000 Nordlicht-Bowls zu 4,35 Euro netto
> - 4.000 Küstengarten-Currys zu 4,35 Euro netto
> - 4.000 Landküche Dinkelgemüse zu 4,35 Euro netto
>
> **Abweichend vom Angebot benötigen wir die Lieferung bereits am 18. November zwischen 08:00 und 12:00 Uhr. Das Zahlungsziel beträgt 30 Kalendertage nach Rechnungseingang.** Alle übrigen Qualitäts- und Lieferbedingungen des Angebots werden übernommen.
>
> Hanna Peters
> Strategischer Einkauf, gemäß interner Vollmacht bestellberechtigt

Dokument 4 – Auftragsbestätigung AB-2026-009

> **BioCasa GmbH**
> **An:** Küstengrün Biohandel GmbH
> **Datum:** 9. November, 09:18 Uhr
> **Bezug:** Bestellung KG-4711
>
> Wir bestätigen 12.000 Einheiten in der bestellten Sortenverteilung zum Gesamtpreis von 52.200 Euro netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
>
> Lieferung frei Zentrallager Emden am **18. November zwischen 08:00 und 12:00 Uhr**. Es gelten die im Angebot B-2026-014 vereinbarten Qualitätsanforderungen.
>
> **Zahlung per Banküberweisung innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungseingang, ohne Abzug.**
>
> Für die BioCasa GmbH, gemeinschaftlich vertretungsberechtigte Geschäftsführer:
> Christian Kannegießer / Aluna Chengo

Dokument 5 – abschließende E-Mail

> **Von:** hanna.peters@kuestengruen.de
> **An:** auftrag@biocasa.de
> **Datum:** 9. November, 10:02 Uhr
> **Betreff:** Annahme Ihrer AB-2026-009
>
> Guten Morgen,
>
> wir akzeptieren Ihre Auftragsbestätigung AB-2026-009 vollständig, einschließlich Lieferung am 18. November und Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungseingang.
>
> Freundliche Grüße
> Hanna Peters

> **Systemvermerk BioCasa:** Eingang im zentralen Funktionspostfach am 9. November um 10:02 Uhr; automatische Weiterleitung an Julia, Christian und Aluna.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

M2 · Zahlungsoptionen für Folgeaufträge

●●● **Adobe Acrobat Reader** Zahlungsoptionen für Folgeaufträge —□×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** Konditionenvergleich mit Kundenrückmeldung
- **Absender/Quelle:** Christian Kannegießer; fiktive Szenariokonditionen
- **Kontext:** Küstengrün möchte vor einem Rahmenvertrag eine verlässlichere Zahlungsregelung vereinbaren. Vergleichsbetrag: 52.200 Euro netto.
- **Vollständiger Inhalt:**

Option	Ablauf	unmittelbare Kosten für BioCasa beim Vergleichsauftrag	Liquidität und Risiko	Sicht von Küstengrün
A – Rechnung/ Überweisung, 30 Tage	Küstengrün überweist selbst bis zum 30. Tag	keine unmittelbare Transaktionsgebühr	spätester Zahlungseingang; BioCasa trägt Ausfall- und Mahnrisiko	sehr flexibel und liquiditätsschonend
B – SEPA-B2B-Lastschrift, 14 Tage, 0,5 % Konditionsnachlass	Küstengrün erteilt ein Firmenlastschriftmandat und bestätigt es gegenüber seiner Bank; BioCasa zieht nach Vorabinformation am 14. Tag ein	Nachlass 0,5 % plus 3,00 Euro Transaktionskosten	planbarer Einzug; Mandat und korrekte Abwicklung nötig; Rücklastschriftrisiko bleibt bei Fehlern/fehlender Deckung	weniger eigener Zahlungsaufwand; früherer Mittelabfluss; kleiner Preisvorteil
C – Vorkasse, 2 % Nachlass	Küstengrün zahlt vor Produktionsfreigabe	Nachlass 2 %	sehr frühe Liquidität und geringes Ausfallrisiko für BioCasa	hohe Vorleistung und geringere Flexibilität
D – Firmenkarte bei Bestellung	Online-Autorisierung bei Auftrag	1,5 % des Betrags plus 0,20 Euro	schnelle Autorisierung; Gebühren und mögliche Karten-/Rückabwicklungsrisiken	technisch bequem, für große wiederkehrende B2B-Beträge unüblich

> **Rückmeldung von Küstengrün:** Option A oder B ist für einen Rahmenvertrag grundsätzlich vorstellbar. Vorkasse wird abgelehnt. Eine Firmenkartenzahlung soll nur für kleine Nachbestellungen genutzt werden.
>
> **Hinweis:** Die Bedingungen sind didaktische Szenariodaten. Für einen echten SEPA-B2B-Einzug wären aktuelle Bankbedingungen, Mandat, Vorabinformation und Fälligkeit konkret zu prüfen.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

M3 · Lieferung und Mängelrüge

●●● **Adobe Acrobat Reader** Lieferung und Mängelrüge —□×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** Lieferschein, Wareneingangsprotokoll und Reklamations-E-Mail
- **Absender/Quelle:** BioCasa GmbH und Küstengrün Biohandel GmbH; fiktive Geschäftsdokumente
- **Kontext:** Warenübergabe am 18. November
- **Vollständiger Inhalt:**

Dokument 1 – Lieferschein LS-2026-008

> **Lieferdatum/-zeit:** 18. November, 09:26 Uhr
> **Lieferort:** Küstengrün Zentrallager Emden
> **Bezug:** AB-2026-009
>
> | Produkt | laut Lieferschein |
> |---|---|
> | Nordlicht-Bowl | 4.000 Einheiten |
> | Küstengarten-Curry | 4.000 Einheiten |
> | Landküche Dinkelgemüse | 4.000 Einheiten |
> | **Gesamt** | **12.000 Einheiten** |
>
> Übergabetemperatur laut Fahrzeuglogger: minus 18,6 Grad Celsius.
> Unterschrift Fahrer BioCasa: T. Meyer
> Unterschrift Warenannahme: S. de Vries, „Menge und Beschaffenheit unter Prüfung“

Dokument 2 – Wareneingangsprotokoll Küstengrün

> **Beginn der Prüfung:** 18. November, 09:35 Uhr
> **Ende der Prüfung:** 18. November, 13:50 Uhr
>
> - Nordlicht-Bowl: 4.000 angeliefert; davon 240 Einheiten mit aufgerissener bzw. nicht vollständig geschlossener Siegelnaht; Verkauf gesperrt
> - Küstengarten-Curry: 3.880 angeliefert; Fehlmenge 120 Einheiten
> - Landküche Dinkelgemüse: 4.000 angeliefert; ohne sichtbare Beanstandung
> - tatsächlich gezählte Gesamtmenge: 11.880 Einheiten
> - Temperatur bei Stichproben: minus 18,3 bis minus 18,8 Grad Celsius
> - Fotos Nr. 01–12 und Zählprotokoll beigefügt

Dokument 3 – Mängelrüge

> **Von:** hanna.peters@kuestengruen.de
> **An:** reklamation@biocasa.de
> **Datum:** 18. November, 15:18 Uhr
> **Betreff:** Mängelrüge zu LS-2026-008 / Ersatz bis 20. November erforderlich
>
> Sehr geehrte Frau de Buhr,
>
> bei der unverzüglich nach Anlieferung durchgeführten Prüfung haben wir folgende Abweichungen festgestellt:
>
> - Fehlmenge: 120 Einheiten Küstengarten-Curry

- mangelhafte Verpackung: 240 Einheiten Nordlicht-Bowl mit beschädigter Versiegelung; die Ware ist nicht verkaufsfähig

Wir verlangen die Lieferung von insgesamt 360 mangelfreien Einheiten bis spätestens 20. November, 12:00 Uhr, an unser Zentrallager. Die 240 beschädigten Einheiten stehen gekühlt und getrennt zur Abholung bereit. Die Kosten der Nacherfüllung sind von BioCasa zu tragen.

Den auf 360 Einheiten entfallenden Rechnungsbetrag halten wir bis zur ordnungsgemäßen Nacherfüllung zunächst zurück. Zusätzlich sind uns nach erster Schätzung 900 Euro interner Prüf- und Sortieraufwand entstanden. Hierzu reichen wir gegebenenfalls eine Aufstellung nach.

Bitte bestätigen Sie uns heute bis 17:30 Uhr Ihre Lösung. Der Filialstart ist für den 21. November angekündigt.

Freundliche Grüße
Hanna Peters

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

M4 · Rechtsakte Kaufvertrag und Mängel

●●● Adobe Acrobat Reader Rechtsakte Kaufvertrag und Mängel — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** quellengeprüfte Gesetzesakte
- **Absender/Quelle:** interne Rechtsprüfung BioCasa; amtliche Gesetzestexte, Rechtsstand zuletzt geprüft am 21. August 2026
- **Kontext:** Grundprüfung des Unterrichtsfalls; keine individuelle Rechtsberatung
- **Vollständiger Inhalt:**

A. Vertragsschluss und Wirksamkeit

- **§ 145 BGB:** Wer einem anderen den Abschluss eines Vertrags anbietet, ist grundsätzlich an den Antrag gebunden, wenn die Bindung nicht ausgeschlossen wurde.
- **§ 147 BGB:** Ein Antrag gegenüber einer abwesenden Person kann innerhalb der Zeit angenommen werden, in der der Eingang der Antwort regelmäßig erwartet werden darf; eine im Angebot gesetzte Frist ist zu beachten.
- **§ 150 BGB:** Eine verspätete Annahme gilt als neuer Antrag. Eine Annahme mit Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag.
- **§ 130 BGB:** Eine empfangsbedürftige Willenserklärung unter Abwesenden wird mit Zugang beim Empfänger wirksam.
- Für einen gewöhnlichen Warenkauf zwischen Unternehmen besteht grundsätzlich keine allgemeine notarielle Formpflicht. Erklärungen müssen von rechtsfähigen Parteien und vertretungsberechtigten Personen abgegeben werden und inhaltlich übereinstimmen.

Quellen: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__145.html; https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__147.html; https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__150.html; https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__130.html

B. Hauptpflichten aus dem Kaufvertrag

Nach § 433 BGB muss der Verkäufer die Sache übergeben, dem Käufer Eigentum verschaffen und sie frei von Sach- und Rechtsmängeln liefern. Der Käufer muss den vereinbarten Kaufpreis zahlen und die Sache abnehmen.

Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__433.html

C. Sachmangel und Käuferrechte

Nach § 434 BGB gehört zur vereinbarten Beschaffenheit unter anderem Art, Menge und Qualität. Eine Minderlieferung und eine von der Vereinbarung abweichende Verpackungsqualität können deshalb Sachmängel sein. Nach § 437 BGB kann der Käufer bei einem Mangel insbesondere Nacherfüllung verlangen und unter weiteren gesetzlichen Voraussetzungen zurücktreten, den Preis mindern oder Schadensersatz verlangen. Nach § 439 BGB kann der Käufer grundsätzlich Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen; der Verkäufer trägt die für die Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen. Die gewählte Art kann unter gesetzlichen Voraussetzungen wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigert werden. Schadensersatz setzt zusätzliche Voraussetzungen voraus, insbesondere eine zu vertretende Pflichtverletzung (§ 280 BGB und weitere Verweisungen).

Quellen: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__434.html; https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__437.html; https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__439.html; https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__280.html

D. Untersuchungs- und Rügepflicht im beiderseitigen Handelsgeschäft

Ist der Kauf für beide Seiten ein Handelsgeschäft, muss der Käufer die Ware nach § 377 HGB unverzüglich nach Ablieferung untersuchen, soweit dies im ordnungsgemäßen Geschäftsgang möglich ist, und erkennbare Mängel unverzüglich anzeigen. Unterbleibt die Anzeige, gilt die Ware grundsätzlich als genehmigt, außer bei zunächst nicht erkennbaren Mängeln. Bei später entdeckten verborgenen Mängeln ist unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen. Für die Wahrung der Rechte genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.

Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__377.html

> **Prüfhinweis:** Die konkrete Berechtigung, einen Rechnungsbetrag zurückzuhalten oder zusätzliche Aufwendungen ersetzt zu verlangen, hängt von Vertrag, Einzelfall und weiteren gesetzlichen Voraussetzungen ab. BioCasa darf die 900-Euro-Forderung daher weder pauschal ablehnen noch ohne Nachweis sofort anerkennen.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

M5 · Interne Ursachen-, Bestands- und Lösungsnotiz

●●● **Adobe Acrobat Reader** Interne Ursachen-, Bestands- und Lösungsnotiz — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** Teams-Protokoll der Sofortbesprechung
- **Absender/Quelle:** BioCasa GmbH; interne Fallunterlage
- **Kontext:** Besprechung am 18. November von 15:35 bis 16:05 Uhr
- **Vollständiger Inhalt:**

> **Aluna:** Der Fahrzeuglogger zeigt keine Unterbrechung der Kühlkette. Die 240 Packungen mit beschädigter Siegelnaht stammen laut Chargencode aus dem letzten Produktionslauf. Bei der Schichtkontrolle wurde dokumentiert, dass nach einer Folienrolle die Siegeltemperatur nachgestellt werden musste. Die betreffende Palette hätte bis zur Nachprüfung gesperrt bleiben müssen.
>
> **Fari:** Die Lebensmittel selbst zeigen nach den bisherigen Daten keinen Rezeptur- oder Temperaturfehler. Packungen mit offener Siegelnaht dürfen wir trotzdem nicht als mangelfrei behandeln. Ich möchte die Ware abholen und für eine fachgerechte Entscheidung sperren.
>
> **Christian:** Im Tiefkühllager liegen 260 freigegebene Nordlicht-Bowls und 180 freigegebene Küstengarten-Currys. Wir können 240 plus 120 Einheiten ersetzen. Der zusätzliche Transport kostet voraussichtlich 480 Euro. Die durchschnittlichen variablen Auszahlungen für 360 Einheiten betragen 756 Euro.
>
> **Aluna:** Die Fehlmenge entstand wahrscheinlich beim Verladen. Eine Palette mit 120 Küstengarten-Currys blieb im Bereitstellungsbereich stehen. Der Lieferschein wurde aus dem Auftragssystem erzeugt, aber es gab keinen abschließenden Scanabgleich zwischen Palette und Fahrzeug.
>
> **Julia:** Küstengrün braucht heute eine klare Antwort. Wir sollten bestätigte Mängel anerkennen, Ersatz und Abholung terminieren und die Beziehung sichern. Zur Forderung über 900 Euro fehlen Belege und eine rechtliche Prüfung.
>
> **Mögliche Ersatzlogistik:** Kommissionierung heute bis 19:00 Uhr; Qualitätsfreigabe 19. November 07:00 Uhr; Abfahrt 09:30 Uhr; Ankunft Emden voraussichtlich 10:45 Uhr. Damit ist der verlangte Termin 20. November deutlich einzuhalten.
>
> **Mögliche Prozessmaßnahmen:** verpflichtender Scan jeder Palette beim Verladen; digitale Sperrkennzeichnung bei Siegelabweichungen; Vier-Augen-Freigabe von Lieferschein und Fahrzeugmenge; dokumentierte Erststückprüfung nach jedem Folienwechsel; benannte Verantwortliche pro Schicht.
>
> **Rechnungsbezug:** 360 Einheiten × 4,35 Euro = 1.566 Euro netto. Die Ausgangsrechnung über 52.200 Euro netto wurde am 18. November versandt. Bei vollständiger Nacherfüllung soll die Rechnung nicht doppelt korrigiert und neu berechnet werden; Zahlungs- und Dokumentenstatus sind mit Küstengrün schriftlich abzustimmen.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

M6 · Personalakte „360 Stunden fehlen“

●●● **Adobe Acrobat Reader** Personalakte „360 Stunden fehlen“ — □ ×

Werkzeuge | Kommentieren | Ansicht 100 %

- **Materialart:** Kapazitätsnotiz, Beschäftigungsvergleich und Arbeitsvertragsentwurf
- **Absender/Quelle:** Aluna Chengo und externe Lohnabrechnungsstelle; Kosten sind didaktische Szenariodaten, Rechtsquellen zuletzt geprüft am 21. August 2026
- **Kontext:** Personalentscheidung für die nächsten 13 Wochen
- **Vollständiger Inhalt:**

A. Kapazitätsbedarf

- zusätzlicher Arbeitsbedarf aus Ersatzlieferung, Qualitätskontrollen und erwartetem Folgeauftrag: 480 Stunden in 13 Wochen
- vertretbare Mehrarbeit des vorhandenen Teams: 120 Stunden
- verbleibende Lücke: 360 Stunden
- Einarbeitung in Hygiene, Qualität, Verpackung und Dokumentation ist zwingend; bei direkter Beschäftigung werden dafür intern 40 Stunden Anleitung eingeplant, ohne die vereinbarte Arbeitszeit der neuen Person zu mindern
- zwei weitere Händler haben Interesse signalisiert, aber noch keine verbindlichen Aufträge erteilt

B. Drei Beschäftigungsoptionen

Option	Kapazität im 13-Wochen-Zeitraum	Zahlungen/Kosten im Zeitraum	Kosten je verfügbarer Stunde	Bindung und betriebliche Wirkung
1 – befristete Vollzeitbeschäftigung für drei Monate	39 Std./Woche × 13 = 507 Std.	2.650 Euro Brutto/Monat plus angenommene Arbeitgeberzusatzkosten von 24 %; insgesamt 9.858 Euro	ca. 19,44 Euro	direkter Arbeitsvertrag, gute Einbindung und Qualitätssteuerung; endet bei wirksamer Befristung; Überkapazität von 147 Std. kann für Einarbeitung und Folgeaufträge genutzt werden
2 – Zeitarbeit	exakt bis 360 abrechenbare Std.	32,50 Euro je Stunde; insgesamt 11.700 Euro	32,50 Euro	sehr flexibel und kurzfristig verfügbar; Arbeitgeber ist das Zeitarbeitsunternehmen; geringere Bindung, betriebliche Einarbeitung trotzdem nötig
3 – unbefristete Teilzeit, 30 Std./Woche	390 Std. in 13 Wochen	2.050 Euro Brutto/Monat plus angenommene Arbeitgeberzusatzkosten von 24 %; 7.626 Euro in drei Monaten; 30.504 Euro pro vollem Jahr	ca. 19,55 Euro im ersten Zeitraum	im ersten Zeitraum günstig und fast passgenau; langfristige Beschäftigungs- und Vergütungsverpflichtung auch ohne Folgeaufträge; Kompetenz bleibt im Betrieb

> **Vereinfachung:** Die 24 Prozent sind eine Szenarioannahme für lohnbezogene Arbeitgeberkosten und keine allgemein gültige Pauschale. Urlaub, Krankheit, konkrete Umlagen, Tarifbindung und weitere Personalaufwendungen müssen in einer echten Personalplanung detailliert geprüft werden.

C. Entwurf eines befristeten Arbeitsvertrags für Option 1

> **Arbeitsvertrag – Unterrichtsentwurf, vor Unterzeichnung rechtlich zu prüfen**
>
> zwischen der **BioCasa GmbH**, Schirumer Gewerbestraße 18, 26605 Aurich, vertreten durch die gemeinschaftlich vertretungsberechtigten Geschäftsführer Christian Kannegießer und Aluna Chengo, – Arbeitgeberin –
>
> und **Lena Harms**, Musterweg 7, 26605 Aurich, – Arbeitnehmerin –
>
> wird folgender Vertrag geschlossen:
>
> **§ 1 Beginn, Dauer und Probezeit**
> Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. Dezember und wird kalendermäßig bis zum Ablauf des 28. Februar befristet. Es endet mit Ablauf dieses Tages, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die ersten vier Wochen gelten als Probezeit. Die Befristungsvereinbarung wird von beiden Parteien vor Aufnahme der Tätigkeit schriftlich unterzeichnet.
>
> **§ 2 Tätigkeit und Arbeitsort**
> Die Arbeitnehmerin wird als Produktionsmitarbeiterin am Standort Aurich-Schirum beschäftigt. Zu den Aufgaben gehören insbesondere Vorbereitung und Verpackung der Produkte, Sicht- und Mengenkontrollen, Reinigungs- und Dokumentationsarbeiten sowie innerbetrieblicher Materialtransport nach Einweisung. Die Arbeitgeberin kann gleichwertige, zumutbare Tätigkeiten übertragen.
>
> **§ 3 Arbeitszeit**
> Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 39 Stunden pro Woche von Montag bis Freitag. Die Lage der Arbeitszeit richtet sich nach dem bekannt gegebenen Zwei-Schicht-Plan. Ruhepausen und Ruhezeiten richten sich nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben. Überstunden dürfen nur nach vorheriger Anordnung geleistet werden und werden durch bezahlte Freizeit oder gesonderte Vergütung ausgeglichen.
>
> **§ 4 Vergütung**
> Die Arbeitnehmerin erhält 2.650 Euro brutto pro Monat. Die Auszahlung erfolgt spätestens am letzten Bankarbeitstag des Monats auf das angegebene Konto. Zuschläge und weitere Vergütungsbestandteile bestehen nur, soweit sie ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich geschuldet sind.
>
> **§ 5 Urlaub**
> Der jährliche Erholungsurlaub beträgt bei einer Fünf-Tage-Woche 30 Arbeitstage. Für die Dauer dieses Arbeitsverhältnisses entsteht der Urlaub anteilig nach den gesetzlichen und vertraglichen Regeln. Urlaub ist rechtzeitig zu beantragen und unter Berücksichtigung betrieblicher Belange festzulegen.
>
> **§ 6 Arbeitsverhinderung**
> Arbeitsverhinderung ist der Arbeitgeberin unverzüglich unter Angabe der voraussichtlichen Dauer mitzuteilen. Nachweise richten sich nach den gesetzlichen und betrieblichen Vorgaben.
>
> **§ 7 Hygiene, Arbeitsschutz und Vertraulichkeit**
> Vor dem selbstständigen Einsatz sind die vorgesehenen Hygiene-, Infektionsschutz-, Qualitäts- und Arbeitsschutzunterweisungen zu absolvieren. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie personenbezogene Daten sind vertraulich zu behandeln.
>
> **§ 8 Beendigung**
> Während der vereinbarten Befristung ist die ordentliche Kündigung zulässig. In der Probezeit gilt die gesetzlich zulässige Kündigungsfrist; anschließend gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Kündigungen bedürfen der gesetzlichen Schriftform. Auf die gesetzliche Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage wird hingewiesen.
>
> **§ 9 Weitere Regelungen**
> Ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung findet nach der derzeitigen Fallannahme keine Anwendung. Änderungen dieses Vertrags werden nachvollziehbar dokumentiert. Gesetzlich zwingende Regelungen bleiben unberührt.
>
> Aurich, Datum / Unterschriften beider Parteien

D. Quellenhinweise zum Vertragscheck

- § 2 Nachweisgesetz nennt wesentliche nachzuweisende Vertragsbedingungen, unter anderem Parteien, Beginn, bei Befristung Enddatum/Dauer, Arbeitsort, Tätigkeit, Probezeit, Vergütung, Arbeitszeit, Urlaub und Kündigungsverfahren: https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/__2.html
- § 14 Absatz 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz verlangt für die Wirksamkeit der Befristung Schriftform. Die weiteren Voraussetzungen einer Befristung sind im Einzelfall zu prüfen: https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/__14.html
- Ist eine Befristung unwirksam, kann das Arbeitsverhältnis nach § 16 TzBfG als unbefristet gelten: https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/__16.html

M7 · Fachsystematische Sicherung

7.1 Kaufvertrag: Zustandekommen, Inhalt und Wirksamkeit

Ein Kaufvertrag entsteht durch zwei inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme. Eine Anfrage fordert meist erst zur Abgabe eines Angebots auf. Eine Bestellung kann Annahme oder neues Angebot sein. Änderungen an Menge, Termin oder Zahlung gelten grundsätzlich nicht als unveränderte Annahme, sondern als Ablehnung mit neuem Antrag. Für die Wirksamkeit sind insbesondere rechtsfähige Parteien, Vertretungsbefugnis, Zugang, übereinstimmender zulässiger Inhalt und gegebenenfalls Formvorschriften zu prüfen.

7.2 Pflichten und Zahlungswirkungen

Der Verkäufer muss mangelfrei liefern und Eigentum verschaffen; der Käufer muss abnehmen und zahlen. Zahlungsmöglichkeiten sind aus beiden Perspektiven zu beurteilen. Ein früher Zahlungseingang stärkt BioCasas Liquidität und reduziert Risiko, belastet aber die Kundin früher. Kosten entstehen auch durch Rabatte, Gebühren, Administration und Ausfallrisiko.

7.3 Mängelbearbeitung

Menge und vereinbarte Verpackungsqualität gehören zur Beschaffenheit. Im beiderseitigen Handelsgeschäft muss die Kundin erkennbare Mängel unverzüglich untersuchen und rügen. Bei berechtigter Mängelrüge ist zunächst die Nacherfüllung zu prüfen. Professionelle Kommunikation trennt bestätigte Mängel, zugesagte Lösung, offene Zusatzforderungen und interne Ursachenanalyse.

7.4 Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsvertrag

Befristete Beschäftigung begrenzt die geplante Vertragsdauer, verlangt aber wirksame rechtliche Gestaltung. Zeitarbeit bietet flexible Kapazität über einen Dienstleister, ist je Stunde häufig teurer und bindet Kompetenz weniger. Unbefristete Teilzeit kann bei dauerhaftem Bedarf wirtschaftlich und fachlich sinnvoll sein, erzeugt aber langfristige Verpflichtungen. Der Arbeitsvertrag konkretisiert insbesondere Parteien, Beginn/Dauer, Tätigkeit, Arbeitsort, Arbeitszeit, Vergütung, Urlaub und Beendigung.

BRC · LG01 · LS06 · GESCHÄFTE ABWICKELN

M8 · KI-Einsatz · Prüfen und dokumentieren

Die Vertrags- und Rechtsprüfung, Berechnungen sowie Personalentscheidung erfolgen ohne KI. Nach einer eigenen versandfertigen Kundenmail kann die Lehrkraft optional ein freigegebenes KI-System für eine Kommunikationsprüfung einsetzen: sachlicher Ton, eindeutige Termine, fehlende Ansprechpartner oder missverständliche Schuldanerkenntnisse. Die Lernenden entscheiden selbst über jede Änderung und prüfen Rechtsaussagen ausschließlich anhand von M4. Vertrags-, Personen- und Kundendaten werden vor einer Eingabe anonymisiert. Eine bewusst eingeplante Phase ohne KI bleibt die Rekonstruktion der Dokumentenkette, weil genau dort die eigenständige rechtliche Analyse erforderlich ist.